رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٢٠٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٧٧٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١١هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تعيين - إلغاء التعيين - إعادة التعيين - تحصن القرار الإداري - فقدان الوظيفة - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن الراتب الفعلي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن راتبه المقطوع من تاريخ إلغاء تعيينه حتى تاريخ إعادته - الثابت صدور قرار المدعى عليها بتعيين المدعي على مرتبة أعلى من المستحقة، ثم صدور قرارها بإلغاء تعيين المدعي بعد تحصنه، ثم صدور قرارها بعد أشهر بإعادة تعيين المدعي على المرتبة المستحقة - خطأ المدعى عليها بإعدام المركز النظامي للمدعي عدة أشهر دون تصحيحه مباشرة - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بفقدان الوظيفة عدة أشهر وانقطاع راتبه - استحقاق المدعي التعويض عن فترة إلغاء الوظيفة وفق راتب المرتبة المستحقة مع البدلات - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (ارتكاب أهون الضررين لدفع أشدهما).

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة الإدارية بالرياض حاصلها: أنه صدر قرار ترشيح موكله على وظيفة إدارية (مساعد إداري) بموجب القرار الإداري رقم (٣٣٤٥٣٠١٦) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ، على المرتبة السادسة برقم وظيفي (١٧٢٩٦) وبراتب قدره (٦٢١٩) ريالاً، وباشر عمله بموجب خطاب المباشرة رقم (١٦/٣٣) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٦هـ، ثم في تاريخ ١٤٣٤/١/١هـ حصل موكله على علاوة سنوية ليصبح إجمالي الراتب (٦٤٩٦) ريالاً، بعد ذلك صدر القرار رقم (٣٤٩٤١٥٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ المتضمن إلغاء تعيينه، ثم صدر الأمر الملكي رقم (١٣٠٧٢) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٦هـ المتضمن إعادة موكله إلى الوظيفة بالمرتبة الخامسة براتب (٥٢٤٠) ريالاً، وبدل نقل بقيمة (٥٠٠) ريال، ليصبح مجمل الراتب (٥٧٤٠) ريالاً، وبما أن قرار إلغاء الوظيفة صدر باطلاً بعد تحصن قرار التعيين ولم يستند قرار إلغاء الوظيفة على أي مستند نظامي، مما يثبت توافر أركان المسؤولية التقصيرية تجاه وزارة التعليم من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأن موكله قد تضرر بسبب إلغاء قرار التعيين وفقد وظيفته، ما يستوجب تعويضه عن مدة الانقطاع بين آخر راتب تقاضاه على المرتبة السادسة، بمبلغ قدره (٦٤٩٦) ريالاً، في تاريخ ١٤٣٤/١/٣٠هـ، وبين أول راتب تقاضاه على المرتبة الخامسة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٩هـ، وطلب إلزام وزارة

التعليم بتعويض موكله بمبلغ قدره (٣٥٠,٧٨٤) ريالاً. وبقيدها دعوى إدارية بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط، وفي جلسة يوم الأحد ١٤٤٣/٤/١٦هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفي جلسة يوم الأحد ١٤٤٣/٤/٢٣هـ وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها على موضوع الدعوى، طلب مهلة لتقديم الرد، كما طلب مهلةً أخرى في جلسة هذا اليوم، وحيث تم إمهال المدعى عليها عدة جلسات ولم تقدم أي رد في الدعوى، ولكونها صالحة للفصل فيها بحالتها الراهنة، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (٣٥٠,٧٨٤) ريالاً؛ وذلك عن رواتبه المقطوعة للفترة التي قضاها من تاريخ فصله حتى تاريخ إعادته للعمل؛ لذا فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى التعويض والتي تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بنظرها بموجب المادة رقم (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تعد من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، وبما أن المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "فيما

لم يرد به نصٌّ خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليها بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن حق المدعي نشأ بتاريخ ١٤٣٤/١/٣٠هـ، ثم تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٦هـ؛ فإن الدعوى تكون مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مناط التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية هو توافر أركانها الثلاثة؛ الخطأ والضرر والعلاقة السببية، أي بأن ترتكب الجهة الإدارية أمراً مخالفاً للنظام، وينشأ عن فعل جهة الإدارة ضرر يحيق بصاحب الشأن، وتتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا ما توافرت الأركان الثلاثة كان حقاً على المحكمة أن تقضي بالتعويض المناسب الذي يجبر الضرر الواقع. وإنه من حيث مدى ثبوت ركن الخطأ في جانب الجهة المدعى عليها، وبما أن المدعي تقدم على الوظائف المحدثة بالأمر الملكي رقم (أ/١٢١) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢هـ، وتم قبوله المبدئي عبر موقع وزارة الخدمة المدنية بالبيانات التي أدخلها، ثم طابقت وزارة التعليم أوراق المدعي، وصدر قرار مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم رقم (٣٣٤٥٣٠١٦) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ بتعيين عدد من الموظفين ومن ضمنهم المدعي، وبما أن الثابت أن المدعى عليها قد أخطأت بتعيين المدعي على وظيفة المرتبة السادسة في وزارة التعليم، وذلك بموجب قرارها -آنف الذكر- بعد أن أخطأت في التأكد من البيانات المقدمة من المدعي، ثم قامت بعد ذلك بإلغاء قرارها السابق بعد ما يقرب من التسعة أشهر،

أي بعد تحصنه، مع وجود حلول أخف ضرراً، وذلك بتصحيح المركز القانوني دون إعدامه؛ تغليباً لمبدأ استقرار الأوضاع والمراكز النظامية، وهو ما سلكه الأمر الملكي اللاحق بإعادة تعيينه بعد تصحيح قرار تعيينه من المرتبة السادسة التي لا يستحقها إلى المرتبة الخامسة التي تتناسب مع مؤهلاته، فإنه من الثابت شرعاً جواز ارتكاب أهون الضررين لتجنب أشدهما، وبما أن الثابت أن المدعي قد تضرر بفقده للوظيفة للفترة من تاريخ إلغاء تعيينه في ١٤٣٤/١/١٢هـ حتى تاريخ صدور قرار إعادته في ١٤٣٨/٨/٢٢هـ، ولم يكن ليقع هذا الضرر لولا خطأ وزارة التعليم في مطابقة بيانات المدعي التي لم تكن تؤهله لشغر وظيفة المرتبة السادسة وتعيينه عليها؛ الأمر الذي أدى لاحقاً لإلغاء قرار تعيينه مما حدى به لفقده وظيفته، وبذلك تثبت العلاقة السببية بين الضرر والخطأ، والدائرة وهي في سبيل تقدير ما ترتب على المدعي من ضرر مادي ومعنوي نشأ عن قرار وزارة التعليم، تقرر أن من العدالة تعويض المدعي براتب عمله لدى المدعى عليها قبل إلغائه، بافتراض تصحيحه على النحو الذي أُعيد عليه بعد صدور الأمر الملكي رقم (١٣٠٧٢) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٦هـ، مع البدلات التي كان يستلمها أثناء عمله دون حسم مبلغ التقاعد ودون ما يطرأ من علاوة دورية سنوية؛ إذ إنها مرتبطة بالعمل، والراتب المحكوم به من قبل التعويض لا الحق الوظيفي. وبما أن المدعي تقاضى راتباً بعد تصحيح وضعه وإعادته بالأمر الملكي يعادل (٥٧٤٠) خمسة آلاف وسبعمئة وأربعين ريالاً، وبما أن مدة الانقطاع بين آخر راتب تقاضاه على المرتبة السادسة وأول راتب تقاضاه على المرتبة الخامسة تعادل أربعة وخمسين شهراً، وذلك

من واقع القرارات والخطابات المرفقة بملف الدعوى؛ فإن المدعي يستحق تعويضاً مقداره (٥٧٤٠) مضروباً في (٥٤) شهراً، ويساوي (٣٠٩,٩٦٠) ثلاثمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وستين ريالاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة التعليم بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٣٠٩,٩٦٠) ثلاثمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وستون ريالاً، ورفض ما سوى ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.